实习协议核对清单

签字之前，把协议里的九件事逐条找到；找不到就问，别靠猜。

用途	签协议前对照阅读，把缺项写成书面补充
适用	即将签实习协议的在校生
配套文章	docs/tools/实习协议核对表.md
最近核实	2026-10-18

一、协议性质与主体

- [ ] 甲方是实际用工单位，不是中介或第三方
  核对名称与公章
- [ ] 写明是实习关系还是劳务关系
  两者适用的规则不同
- [ ] 写明实习期限与起止日期
  是否可续期，怎么续

二、岗位与地点

- [ ] 岗位名称与具体职责
  避免「根据公司需要安排」
- [ ] 工作地点
  是否可能被派往其他城市
- [ ] 是否需要出差或外派
  补贴怎么算

三、时间与报酬

- [ ] 每周工作天数与每日时长
  与课表的冲突怎么处理
- [ ] 报酬标准、计算方式与发放日期
  按月还是按日，税前还是税后
- [ ] 加班、夜班与节假日安排
  是否有补贴或调休
- [ ] 请假规则
  论文、答辩、考试能否请假

四、保险与安全

- [ ] 是否购买意外伤害保险
  谁买、保额多少、怎么理赔
- [ ] 安全培训与劳动保护
  有风险的岗位必须写清
- [ ] 发生伤害时的处理流程与联系人
  不要只写「按法律规定」

五、成果、保密与解除

- [ ] 实习期间完成的成果归谁所有
  涉及作品集使用要特别约定
- [ ] 保密范围与期限
  范围过宽要谈
- [ ] 提前解除的条件与通知期
  双方都要写
- [ ] 违约情形与责任
  违约金是否合理
- [ ] 争议解决方式
  协商、仲裁还是诉讼

实习是否构成劳动关系，要看主体资格、管理程度与报酬方式，不能一概而论；涉及具体权益时，以协议文本与现行法律为准，必要时咨询学校法律援助。